

Contratto n°: 90002711
Stazione: Castione-Arbedo
Comune: Arbedo-Castione
Linea n°/km: 600 / 147.265



CONTRATTO

tra le

Ferrovie federali svizzere FFS

società anonima di diritto speciale, con sede a Berna

Infrastruttura
Impianti e tecnologia - contratti
Fabbricato Trafo
Viale Stazione
6500 Bellinzona

(di seguito: FFS)

la

Repubblica e Cantone Ticino

Residenza governativa
6500 Bellinzona

Rappresentata dal Consiglio di Stato

(di seguito: Cantone)

il

Comune di Arbedo-Castione

Via Centro Civico
6517 Arbedo

Rappresentato dal Municipio

(di seguito: Comune)

concernente la stazione di Castione Arbedo

1. Premessa

- Sottoscrivendo la Convenzione del 21 febbraio 2006 concernente la progettazione di massima di interventi infrastrutturali necessari allo sviluppo dell'offerta di trasporto del traffico regionale TILO, Cantone e FFS si sono impegnati a realizzare gli stessi.
- Gli interventi eseguiti alla stazione di Castione-Arbedo erano volti a realizzare un'area d'interscambio e ad adattare la fermata ferroviaria per l'attestamento dei treni regionali.
- Il Cantone ha realizzato degli impianti supplementari per l'accesso ai treni tramite procedura secondo Legge sulle strade.
- Il presente contratto regola la situazione alla messa in esercizio della nuova stazione di Castione al 12.12.2010 e gli impianti per l'accesso ai treni realizzati nel 2016-2017.
- La pensilina Bus / Centro clienti prevista secondo gli standard FFS è stata ampliata su specifica richiesta del Cantone.

2. Elementi contrattuali

2.1. Il contratto si compone dei seguenti elementi:

- il presente documento contrattuale;
- le condizioni generali (CG) contratto stazione, versione 2016 (allegato 1);
- la planimetria FFS – progetto di pubblicazione del 13.3.2007 (allegato 2);
- la planimetria sullo stato della stazione a fine 2017 (allegato 3);
- la ripartizione definitiva dei costi a consuntivo (allegato 4);
- Il calcolo economico dinamico di redditività (allegato 5).

3. Oggetto del contratto

3.1. Il contratto disciplina:

- i rapporti di proprietà delle costruzioni e degli impianti;
- l'assunzione e la ripartizione dei costi di investimento e dei costi conseguenti all'investimento riguardanti costruzioni e impianti utilizzabili in comune e situati sul terreno delle parti contrattuali;
- l'esercizio e la gestione delle costruzioni e degli impianti utilizzabili in comune e situati sul terreno delle parti contrattuali;
- l'assunzione di compiti e prestazioni e le indennità risultanti.

4. Finanziamento

4.1. La prima parte degli investimenti è stata realizzata prima del 12.12.2010 e comprende i seguenti elementi:

- investimenti per gli impianti ferroviari di cui all'allegato 2:

Impianti ferroviari	Costi di investimento in CHF (IVA e costi Amministrativi inclusi)	Chiave di ripartizione					
		FFS		Cantone		Comune	
		Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%
Impianti ferroviari Ristrutturazione fermata	32'190'000	50	16'095'000	50	16'095'000	0	0
Impianti ferroviari Rinnovo infrastruttura	2'925'000	100	2'925'000	0	0	0	0
Totale	35'115'000		19'020'000		16'095'000	0	0

- investimenti per il centro clienti (pensilina bus) di cui agli allegati 2 e 4:

Area di interscambio Ampliamento pensilina e Centro clienti	Costi di investimento in CHF (IVA e costi Amministrativi inclusi)	Chiave di ripartizione					
		FFS		Cantone		Comune	
		Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%
Ampliamento Pensilina (centro clienti)	1'103'000	30	331'000	40	441'000	30	CHF 331'000
Totale	1'103'000		331'000		441'000		CHF 331'000

- investimenti area d'interscambio provvisori dal 12.12.2010 al 31.12.2016:

Area interscambio	Costi di investimento in CHF (IVA e costi Amministrativi inclusi)	Chiave di ripartizione					
		FFS		Cantone		Comune	
		Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%
Piazzale Stazione	30'000			100	30'000		
Bike & rail	61'200	50	30'600	50	30'600		
Totale	91'200		30'600		60'600		

- Investimenti area di interscambio e accessi di cui all'allegato 4:

Area intercambio e accessi	Costi di investimento in CHF (IVA e costi Amministrativi inclusi)	Chiave di ripartizione					
		FFS		Cantone		Comune	
		Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%
Edifici accessori (biglietteria/deposito SEFT, servizi igienici)	165'000	50	83'000	25	41'000	25	41'0000
Terminale bus Sistemazione incrocio nord e adattamenti strada cant.	¹ 536'000			100	351'000		
Terminale bus Eliminazione binari SEFT	² 78'000	28	22'000	28	22'000		
Terminale bus Sistemazione piazzali e stalli bus	1'593'000	20	319'000	80	1'274'000		
Terminale BUS espropri	21'000			100	21'000		
Park & rail Eliminazione binari SEFT	² 31'000	29	9'000	29	9'000		
Park & rail Impianto P&R e espropri	1'522'000	100	1'522'000				
Strada Comunale Adattamento e sistemazione strada	¹ 841'000	33	182'000			67	369'000
Percorso ciclabile Raccordo campo sportivo e espropri	¹ 829'000			50	272'000	50	272'000
Totale	5'616'000		2'137'000		1'990'000		682'000

1) Nell'ambito del Programma agglomerato di seconda generazione del Bellinzonese (PAB2) sono stati considerati e quindi dedotti nella ripartizione dei costi i seguenti contributi della Confederazione:

- CHF 185'000 per il terminale bus - sistemazione incrocio nord;
- CHF 290'000 per la strada comunale;
- CHF 286'000 per il percorso ciclabile.

2) Per l'eliminazione dei binari SEFT sono stati considerati e quindi dedotti nella ripartizione dei costi i seguenti contributi della RhB:

- CHF 34'000 (44%) per il terminale bus;
- CHF 13'000 (42%) per il Park & rail.

4.2. Il finanziamento delle opere è avvenuto in base alla ripartizione definitiva dei costi a consuntivo del 1.12.2017 (vedi allegato 4), che le parti hanno visionato e approvato.

5. Proprietà

5.1. FFS sono/diverranno proprietarie di:

- Impianti ferroviari di cui all'allegato 2
- Centro clienti (pensilina bus)
- Area verde su sedime FFS
- Area FFS

- Bike and rail
- Park and rail
- Accesso a B&R e P&R
- WC
- Locale tecnico FFS

(cfr. superfici delimitate dalla linea colore blu scuro di cui all'allegato 4)

- 5.2. Gli altri oggetti (strade, parcheggi bus, ecc.) saranno regolati con un contratto a parte tra il Cantone e il Comune.

6. Costi maturati dal 12.12.2010 fino al 31.12.2015 per la nuova stazione

- 6.1. Costi maturati dal 12.12.2010 (data della messa in esercizio della nuova stazione) fino al 31.12.2015 (ultimo giorno prima dell'entrata in vigore FinFerr). Escluso l'ampliamento della pensilina (punto 10 del presente contratto).

Tipo di impianti / quote annue	Costi successivi annui		Chiave di ripartizione					
			FFS		Cantone		Comune	
	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	
Costi di manutenzione e mantenimento di: Fabbricati / sottostruttura genio civile/ marciapiedi / arredamenti marciapiedi . ecc. (1% dell'investimento)	321'900	50	160'950	50	160'950	0	0	
Costi d'esercizio (pulizia, illuminazione, servizio invernale, ecc.) di: Fabbricati / sottostruttura genio civile/ marciapiedi / arredamenti marciapiedi	45'700	50	22'850	50	22'850	0	0	
Totale	367'600	50	183'800	50	183'800	0	0	

- 6.2 A partire dal 01.01.2016 i costi di ripristino (manutenzione costruttiva), di manutenzione, di rinnovo e d'esercizio sono assunti nel quadro del finanziamento ferroviario. Per il periodo intercorso dalla messa in esercizio fino al 31.12.2015 il Cantone verserà alle FFS 5 annualità per un importo complessivo di CHF 919'000.00

7. Manutenzione e mantenimento / costi conseguenziali dal 01.01.2016

- 7.1. Di principio ogni parte si assume i costi di ripristino e conseguenziali delle proprie opere.
- 7.2. I costi del centro clienti (pensilina bus) sono regolamentati a parte (cfr. cifra 10).

8. Costi d'esercizio / costi consequenziali dal 01.01.2016

- 8.1. Di principio ogni parte assume i costi d'esercizio / costi consequenziali relativi alle proprie opere.
- 8.2. I costi del centro clienti (pensilina bus) sono regolati a parte (cfr. cifra 10).

9. Illuminazione P&R e manutenzione del verde

- 9.1. Le FFS assumono i costi di elettricità relativa all'illuminazione del P&R.
- 9.2. Il Comune effettua a proprie spese i lavori di manutenzione dei pali della luce e delle relative lampade presso il P&R; i costi del materiale sostitutivo (lampade, cavi, ecc.) vengono assunti dalle FFS.
- 9.3. Il Comune si impegna a provvedere a proprie spese alla manutenzione delle superfici verdi (prato, arbusti, piante, ecc.) su tutta l'area della stazione, ad eccezione dei sagomati dei posteggi del P&R.

10. Costi della pensilina bus / centro clienti

- 10.1. I costi di manutenzione e rinnovo della pensilina a partire dal 12.12.2010, ossia dalla messa in esercizio della nuova stazione, sono riportati di seguito. Considerato che l'ampliamento del centro clienti (pensilina bus) è stato eseguito su esplicita richiesta di Cantone e Comune, i costi susseguenti imputabili alla parte supplementare non rientrano nell'ambito di applicazione del finanziamento delle ferrovie (FinFerr). Nel progetto iniziale la pensilina aveva una superficie di 330 m² ca. In seguito alla richiesta di Cantone e Comune la superficie totale è passata a 1090 m². Il 70% della superficie attuale della pensilina è quindi attribuibila alla richiesta di ampliamento di Cantone e Comune. Ai sensi dell'art. 58b cpv 3 Lferr i costi susseguenti attribuibili all'ampliamento della pensilina sono a carico dei richiedenti per la durata di 40 anni. Nella fattispecie in base alla chiave di riparto definitiva dei costi a consuntivo (vedi allegato 4) il 30% dei costi sarà coperta dal FinFerr (percentuale corrispondente al progetto originario), il 40% sarà a carico del Cantone e il restante 30% dal Comune come indicato nella tabella seguente:

Pensilina bus / centro clienti	Costi susseguenti	Chiave di ripartizione					
		FinFerr		Cantone		Comune	
		Importo in CHF	%	Importo in CHF	%	Importo in CHF	%
Costi di rinnovo dell'illuminazione (ogni 20 anni)	470'000	30	141'000	40	188'000	30	141'000

Costi di rinnovo dell'impermeabilizzazione (ogni 15 anni)	380'000	30	114'00	40	152'000	30	114'000
Costi per il ritinteggiamento della struttura portante (ogni 15 anni)	30'000	30	9'000	40	12'000	30	9'000
Costi d'esercizio annui (ispezioni, pulizia e illuminazione)	14'000	30	4'200	40	5'600	30	4'200

- 10.2. L'importo totale a carico di Cantone e Comune è calcolato per la durata di 40 anni sulla base di un calcolo economico dinamico della redditività secondo le direttive dell'UFT che dal 1° gennaio 2019 prescrive il valore di 0.5% per il rincaro e di 2.25% per l'interesse di computo. Nella fattispecie dal calcolo dinamico di redditività dei costi attribuibili alla misura supplementare richiesta da Cantone e Comune risulta un onere totale di CHF 921'895 (vedi allegato 5), di cui 526'797 a carico del Cantone e 395'098 del Comune.

11. Modifiche al contratto

Le modifiche del contratto richiedono obbligatoriamente la forma scritta e la firma delle parti contrattuali.

12. Cessione

- 12.1. Il presente contratto deve essere ceduto a un eventuale successore giuridico. La cessione deve essere comunicata alle controparti.
- 12.2. In mancanza di cessione, diritti e doveri derivanti dal presente contratto continueranno a competere alla parte contrattuale attuale.

13. Entrata in vigore e durata del contratto

Il contratto entra in vigore retroattivamente il 12.12.2010 e termina senza disdetta il 31.12.2050. È riservata la possibilità di disdetta per motivi gravi (cfr. cifra 13 Condizioni generali CG del contratto di stazione, Allegato 1).

14. Foro competente

In caso di controversie di diritto civile, sono competenti i tribunali del luogo in cui si trova l'oggetto.

15. Disposizioni finali

Il presente documento contrattuale è redatto in quattro copie. FFS Infrastruttura, FFS Immobili, il Cantone e il Comune ricevono una copia firmata.

Bern / Bellinzona, il

16.12.2020

Per FFS Infrastruttura:


Aurelio Peduzzi
Pianificazione e gestione del portafoglio costruzioni
Dirigente regione sud

STEPHAN LANTER
PIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE PORTAFOLIO COSTR.
DIRIGENTE
~~Daniele Strozzi~~
~~Gestione impianti stazione~~
~~Manager dei contratti regione Sud~~

Digital signiert von Stephan Lanter
DN: cn=Stephan Lanter, c=CH, o=Leiter Bauportfolioplanung und -steuerung,
ou=I-AEP-BPS, email=stephan.lanter@sbb.ch
Grund: Ich stimme den angegebenen Bedingungen durch meine digitale Signatur
in diesem Dokument zu
Ort: Bern
Datum: 2020.12.16 16:51:00 +01'00'

Olten / Bellinzona, il

Per FFS Immobili:

Rolf Baumeler
Responsabile Immobili
Gestione Regione Centro

Samuele Comandini
Responsabile Immobili
Gestione Ticino e Uri

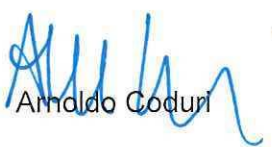


Bellinzona, il

Per il Cantone:
Il Presidente del Consiglio di stato


Norman Gobbi

Il Cancelliere


Arnoldo Coduri

Arbedo, il
Per il Comune:
Il Sindaco

Il Segretario comunale

Luigi Decarli

Giuseppe Allegri

Allegati:

- Allegato 1: condizioni generali (CG) contratto stazione, versione 2016.
- Allegato 2: planimetria FFS – progetto di pubblicazione del 13.3.2007
- Allegato 3: planimetria sullo stato della stazione a fine 2017
- Allegato 4: ripartizione definitiva dei costi a consuntivo
- Allegato 5: calcolo economico dinamico di redditività